

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 231/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัดชินฮวดเฮงยานยนต์
กับพวก

โจทก์

เทศบาลเมืองสุรินทร์ กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดชินฮวดเฮงยานยนต์ ที่
1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายศักดิ์ชัย พงษ์นุเคราะห์ศิริ ที่ 2

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ล้วนเป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับฎีกาของโจทก์ ฯลฯ

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งสมควรที่จะให้ศาลฎีกาวินิจฉัยชี้ขาด โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 แกลงคัดค้าน (อันดับ 63)

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าแบบแสดงรายการภาษีป้ายที่โจทก์ยื่นเพื่อชำระภาษี
ป้าย พ.ศ. 2527 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2527 จำนวน 5,070 บาท เป็นจำนวนที่ถูก
ต้องแล้ว การประเมินของจำเลยที่ 1 คำวินิจฉัยชี้ขาดของจำเลยที่ 3 ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย การประเมินของจำเลยที่ให้โจทก์เสียค่าภาษีป้ายจำนวน 32,240 บาท
เป็นการไม่ถูกต้อง และเพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1
และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 3

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 54)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 58)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาโจทก์คัดค้านข้อวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ในเรื่อง ลักษณะ
แผ่นป้ายพิพาท เห็นได้ว่าเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์
ซึ่งได้พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นในเรื่องลักษณะแผ่นป้ายพิพาทนั้นจึง
เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกานั้นชอบแล้วให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาโจทก์คัดค้านข้อวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ในเรื่อง ลักษณะ
แผ่นป้ายพิพาท เห็นได้ว่าเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์

ซึ่งได้พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นในเรื่องลักษณะแผ่นป้ายพิพาทนั้นจึง
เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกานั้นชอบแล้วให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>